

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3176/2538

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นางนิอินทร์ แซ่ลี้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 700, มาตรา 940, มาตรา 985, มาตรา 986 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 148, มาตรา 243

คดีเดิมโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามตั๋วสัญญาใช้เงินในฐานะที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับอาวัล ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความ แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามหนังสือรับรองการขายตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้รับผิดชอบสัญญาอีกฉบับหนึ่งต่างหากจากตั๋วสัญญาใช้เงิน จึงเป็นคนละประเด็นกับที่โจทก์และจำเลยที่ 1 พินาทกัน ในคดีเดิม ฟ้องโจทก์ส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ แต่เมื่อศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามสัญญาที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีนี้ จึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงเช่นนั้นเสียก่อนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

สำหรับฟ้องของโจทก์ส่วนที่เกี่ยวข้อกับจำเลยที่ 2 นั้น ตามหนังสือรับรองการขายตั๋วสัญญาใช้เงินมีข้อความระบุถึงจำเลยที่ 2 เพียงว่า จำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลได้ทราบข้อตกลงในการที่จำเลยที่ 1 ได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินมาขายให้แก่โจทก์ดังกล่าวข้างต้นแล้วทุกประการ จำเลยที่ 2 ยินยอมรับอาวัล และลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับอาวัล ไม่ปรากฏว่ามีข้อความอื่นใดในลักษณะเป็นการค้ำประกันคงระบุแต่เพียงว่าเป็นผู้รับอาวัล แม้จะระบุถึงเรื่องการผ่อนเวลาไว้ก็คงเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบ

ของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัลซึ่งต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลที่ตนประกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 โดยไม่อาจอ้างเรื่องการผ่อนเวลาตามหลักคำประกันทั่วไป ในมาตรา 700 ขึ้นต่อสู้ได้ ฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงิน อันเป็นประเด็นข้อวินิจฉัยโดย อาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิม และเมื่อคดีเดิมถึงที่สุดแล้วฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ

สำหรับฟ้องของโจทก์ส่วนที่เกี่ยวข้อกับจำเลยที่ 2 นั้น ตามหนังสือรับรองการ ขายตัวสัญญาใช้เงินมีข้อความระบุถึงจำเลยที่ 2 เพียงว่า จำเลยที่ 2 ผู้รับอาวัลได้ ทราบข้อตกลงในการที่จำเลยที่ 1 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินมาขายให้แก่โจทก์ดังกล่าว ข้างต้นแล้วทุกประการ จำเลยที่ 2 ยินยอมรับอาวัล และลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับ อาวัล ไม่ปรากฏว่ามีข้อความอื่นใดในลักษณะเป็นการคำประกันคงระบุแต่เพียงว่า เป็นผู้รับอาวัล แม้จะระบุถึงเรื่องการผ่อนเวลาไว้ก็คงเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบ ของจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับอาวัลซึ่งต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกับบุคคลที่ตนประกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 940 โดยไม่อาจอ้างเรื่องการผ่อนเวลาตามหลักคำประกันทั่วไป ในมาตรา 700 ขึ้นต่อสู้ได้ ฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คดีนี้จึงเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงิน อันเป็นประเด็นข้อวินิจฉัยโดย อาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิม และเมื่อคดีเดิมถึงที่สุดแล้วฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้ำ

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมชัย สายเชื้อ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายบุญธรรม นาครัตน์
ศาลอุทธรณ์ - นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>